



CORREGEDORIA

Ofício Circular nº 1229.1.1/2023-CPM

Aos: Srs. Comandantes, Diretores, Subcorregedores Regionais e Chefes de NJD.

Assunto: O reconhecimento de pessoas em processos/procedimentos administrativos e de polícia judiciária militar.

Anexo: Anexo A – Modelo de Auto de Reconhecimento de Pessoas

1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 O reconhecimento de pessoas é o meio de prova utilizado para que um suspeito seja apresentado junto com outras pessoas não suspeitas (*distratores ou fillers*), permitindo a identificação pelas vítimas ou testemunhas de crimes e transgressões disciplinares.

1.2 Em matéria criminal, o reconhecimento de pessoas é previsto no art. 368 do CPPM e arts. 226 a 228 do CPP, dispositivos legais aplicáveis subsidiariamente aos procedimentos de polícia judiciária militar, por força do art. 3, alínea “a”, do CPPM, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole militar. Na seara administrativa, o procedimento é tratado nos arts. 194 a 200 do MAPPA.

1.3 A literatura científica aponta para as possíveis distorções e fabilidade da memória humana, bem como para os casos de reconhecimentos irregulares efetuados por agentes públicos a partir da apresentação informal ou inadequada de fotos ou investigados não vinculados aos fatos, ou ainda mediante sugestões, induções ou reforço às respostas apresentadas pelas vítimas ou testemunhas.

1.4 A possibilidade de distorção se acentua com a ausência de maior detalhamento no rito a ser adotado no procedimento de reconhecimento de pessoas, por parte de omissões na legislação processual penal e administrativa.

1.5 Ante a constatação de que o reconhecimento de pessoas equivocado pode implicar erro judiciário, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 484, de 12/12/2022, estabelecendo diretrizes para a realização desse ato e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário, com parâmetros inovadores sobre a chamada “psicologia do testemunho”.

1.6 As disposições originárias do CPPM e do MAPPA não apresentam previsões equivalentes às da Resolução nº 484/CNJ, principalmente quanto à entrevista prévia, ao fornecimento de instruções ao reconhecedor, ao registro da resposta e do grau de convencimento apresentado, às providências que satisfazem qualidade epistemológica do ato e à preservação da cadeia de custódia da prova dependente da memória.

1.7 A Administração Militar tem o dever de apurar notícias de crimes militares e transgressões disciplinares de maneira eficiente, com o intuito de impedir a responsabilização de inocentes e a impunidade de criminosos e transgressores, a partir da adoção de procedimentos probatórios construídos à luz das evidências científicas e das regras do devido processo legal.

1.8 Entre as garantias judiciais conferidas ao encarregado pela Convenção Americana de Direitos Humanos/1969 (“Pacto de San José da Costa Rica”), situa-se o direito de tempo e meios necessários à preparação de sua defesa (art. 8º, item 2, alínea “c”).

1.9 A observância de um rito mais detalhado acerca do reconhecimento de pessoas é medida que homenageia em plenitude os pressupostos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, o que alcança a etapa investigativa, vez que a prova processual tem seu nascedouro no elemento de informação arrecadado durante a etapa de polícia judiciária, bem como possibilita à Administração Militar maior segurança jurídica, em decorrência da fidedignidade e da confiança do ato processual.

2. ISTO POSTO, RECOMENDO:

2.1 Orientar os encarregados de processos/procedimentos administrativos e de polícia judiciária militar, no sentido de que:

2.1.1 O reconhecimento de pessoas tem natureza irrepetível, deve ser realizado uma única vez, considerando as exigências da apuração e os direitos à ampla defesa e ao contraditório da pessoa suspeita (quando for o caso).

2.1.2 A pessoa suspeita terá o direito de constituir um defensor para acompanhar o procedimento de reconhecimento, seja ele presencial ou fotográfico, conforme disposições do MAPPA e da legislação processual penal aplicável.

2.1.3 O reconhecimento deve ser realizado preferencialmente por meio do alinhamento presencial de pessoas e, em caso de impossibilidade justificada, poderá ser feito pela apresentação de fotografias, observadas as diretrizes do MAPPA e da legislação processual penal aplicáveis. Caso não seja possível realizar o reconhecimento conforme as diretrizes normativas, devem ser priorizados outros meios de prova para identificação do suspeito.

2.1.4 O reconhecimento, com o fim de se evitar o arbítrio, a má-fé, a indução ou mesmo o engano daquele que vai efetuá-lo, deve ser feito com a observância das seguintes exigências:

- a) entrevista prévia com a vítima ou testemunha para a descrição da pessoa a ser reconhecida;
- b) fornecimento de instruções à vítima ou testemunha sobre a natureza do procedimento;
- c) alinhamento presencial de pessoas ou apresentação de fotografias padronizadas para fins de reconhecimento;
- d) registro da resposta da vítima ou testemunha quanto ao reconhecimento ou não da pessoa suspeita;
- e) registro do grau de convencimento da vítima ou testemunha, em suas próprias palavras;
- f) o reconhecimento deve ser feito com a pessoa que deva ser identificada, colocada junto a outras, de parecidas características, como tamanho, cor, idade e outros aspectos físicos, a fim de que se possa verificar a segurança do identificador;
- g) a fim de se evitar possível coação, constrangimento, influência ou intimidação por parte da pessoa que vai ser reconhecida, contra aquela que vai realizar o reconhecimento, deve se evitar que esta seja vista pela outra, objetivando a lisura e eficiência do ato;
- h) se várias forem as testemunhas chamadas a efetuar o reconhecimento, cada uma deverá fazê-lo separadamente, evitando qualquer comunicação entre elas. Caso sejam várias as pessoas que tiverem de ser reconhecidas, o procedimento será feito individualmente;
- i) a inclusão da pessoa suspeita ou de sua fotografia em procedimento de reconhecimento deverá ser baseada em outros indícios de sua participação no fato;
- k) após o ato de reconhecimento, será lavrado Auto de Reconhecimento de Pessoas (Anexo A), circunstanciando todo o procedimento, o qual deverá ser subscrito pelo encarregado, pela pessoa suspeita (salvo no caso de reconhecimento fotográfico), pela pessoa que efetuou o reconhecimento e por duas testemunhas instrumentárias, e, se for o caso, deverá ser esclarecida a origem de eventuais fotografias ou imagens utilizadas;
- l) o reconhecimento pessoal deverá, sempre que possível, ser realizado em sala de reconhecimento ou outra adaptada para o procedimento;

m) desde a entrevista prévia até a declaração do grau de convencimento da vítima ou testemunha, todo o procedimento deverá ser gravado com o intuito de assegurar a legalidade do ato e o direito de defesa, podendo o vídeo correspondente ser disponibilizado à pessoa suspeita, mediante solicitação.

2.1.5 A entrevista prévia será composta pelas seguintes etapas:

a) solicitação à vítima ou testemunha para descrever a pessoa suspeita, por meio de relato livre e de questões abertas, sem utilizar perguntas que possam induzir ou sugerir a resposta;

b) perguntas sobre a dinâmica dos fatos, distância aproximada dos envolvidos, tempo aproximado de visualização do rosto dessas pessoas, condições de visibilidade e iluminação no local;

c) inclusão de autodeclaração da vítima, da testemunha e das pessoas suspeitas sobre a sua raça/cor, bem como heteroidentificação da vítima e testemunha em relação à raça/cor das pessoas cujo reconhecimento se pretender;

d) indagação à vítima ou à testemunha sobre:

I - apresentação anterior da pessoa suspeita a ela;

II - eventual acesso delas à imagem ou conversas sobre as características do suspeito com agentes policiais ou com outras vítimas e testemunhas, que possam caracterizar o induzimento, conforme avaliação do caso concreto.

2.1.6 Na hipótese de indagação do reconhecedor nos termos da alínea “d)” do item 2.1.5 ou na conjectura de a descrição não coincidir com as características da pessoa suspeita, o reconhecimento não será realizado.

2.1.7 A autodeclaração e heterodeclaração referenciadas na da alínea “c)” do item 2.1.5 serão registradas no Auto de Reconhecimento de Pessoas (Anexo A) e devem seguir o sistema classificatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com opções de resposta: “amarelo, branco, indígena, pardo e preto”.

2.1.8 Antes do início do reconhecimento, a vítima ou testemunha será informada de que:

a) a pessoa suspeita pode ou não estar entre as apresentadas;

b) ela poderá reconhecer alguém ou não após observar as pessoas apresentadas;

c) a apuração continuará independentemente do resultado do reconhecimento;

d) ela deve indicar seu grau de confiança na resposta.

2.1.9 O reconhecimento deve ser feito com um alinhamento padronizado de pessoas ou, em casos justificados, pela apresentação de fotografias, garantindo que nenhuma se destaque das demais, observando-se o seguinte:

a) o alinhamento de pessoas ou de fotografias poderá ser:

I - simultâneo, de forma que a pessoa suspeita e as demais pessoas sejam apresentadas em conjunto à vítima ou testemunha; ou

II - sequencial, de forma que a pessoa cujo reconhecimento se pretenda realizar e as demais sejam exibidas uma a uma, em iguais condições de espaço e períodos de tempo.

b) a pessoa suspeita deve ser apresentada junto com, no mínimo, outras quatro pessoas que não tenham relação com o fato investigado e correspondam às descrições fornecidas pela vítima ou testemunha.

2.1.10 A vítima ou testemunha, após a realização das etapas do reconhecimento, será indagada se reconhece a pessoa suspeita entre as apresentadas, seja de forma presencial ou por meio de fotografias.

2.1.11 Após a resposta da vítima ou testemunha, será solicitado que ela, com suas próprias palavras, indique seu grau de confiança na resposta, sem receber qualquer informação sobre a expectativa da autoridade que conduz ato de reconhecimento.

2.1.12 A identificação por meio fotográfico ou filmagem é utilizada quando for inviável o reconhecimento pessoal do suspeito, sendo meio excepcional.

2.1.13 O reconhecimento fotográfico ou por filmagem observará, no que couber, as exigências do reconhecimento pessoal, estabelecidas no MAPPA e na legislação processual penal aplicável.

2.1.14 Constitui uma conduta legal, legítima e necessária, a existência de fotografias ou filmagens padronizadas de militares em todas as Unidades, tendo como objetivo principal o controle e gerenciamento administrativos e, secundariamente, o auxílio aos encarregados de processos e procedimentos administrativos em eventuais reconhecimentos fotográficos.

Atenciosamente,

MURILO CÉSAR FERREIRA, CORONEL PM
CORREGEDOR



Documento assinado em 19/11/2023 12:44:36 por MURILO CESAR FERREIRA:84296828649. Conforme §1º do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n. 4.520/2016-PMMG, para verificar a autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou acesse <https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar> e informe o código: 16AB7C63A6E1C

Apêndice A – Auto de Reconhecimento de Pessoas



[UNIDADE]

AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS

Aos..... dias do mês de..... do ano de, no quartel do, presente este encarregado e o(a) representante/reclamante/testemunha (nome e qualificação da pessoa que vai fazer o reconhecimento) do processo/procedimento inaugurado pela Portaria/Despacho nº..... (especificar), que, convidado(a) a descrever a pessoa reconhecida, disse que (transcrever a descrição, procurando esclarecer os sinais que possibilitem a individualização).

Em seguida, (nome e qualificação do suspeito ou da pessoa a ser reconhecida) foi colocado(a) ao lado de, pessoa(s) que com ele(a), em tese, possui(em) semelhança(s) física(s) (descrever a semelhança), tendo (nome da pessoa que está fazendo o reconhecimento) apontado (ou não reconhecido)..... (nome da pessoa que está sendo reconhecida) como sendo a pessoa que (escrever o que foi declarado por quem está reconhecendo).

Em relação à descrição, (consignar a inclusão de autodeclaração da vítima, da testemunha e das pessoas suspeitas sobre a sua raça/cor, bem como de heteroidentificação da vítima e testemunha em relação à raça/cor das pessoas cujo reconhecimento se pretender (de acordo com o item 2.1.5, alínea “c”).

As fotografias e imagens utilizadas foram obtidas na (descrever se for o caso, conforme item 2.1.4, alínea “k”).

E, como nada mais foi declarado, este encarregado deu por encerrado este termo que assina, juntamente com (nome da pessoa que reconheceu) e com (02 (duas) testemunhas instrumentárias).

RECONHECEDOR(A)

IMPUTADO(A)

DEFENSOR(A)

TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA

TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA

ENCARREGADO